

Exercici: tinc dret i quant cobre?

Prestacions i indemnitzacions pas a pas

Exercici de càlcul en parelles sobre el sistema de Seguretat Social. A partir de diversos supòsits, l'alumnat comprova si cada persona reuneix els requisits per a una prestació (desocupació, incapacitat temporal), estima la seua duració i quantia, i calcula la indemnització que correspon segons el tipus d'extinció del contracte.

DURADA

55 min · 1 sessió

AGRUPAMENT

parelles

UNITAT 7

La Seguretat Social i les vicissituds del contracte

MATERIALS

- Fitxes de quatre supòsits amb dades de cotització (incloses davall, fotocopiables)
- Taula resum de requisits, duració de l'atur i indemnitzacions (inclosa davall)
- Calculadora o mòbil
- Projector per a la correcció comuna

ENCAIX CURRICULAR · Sabers RA3.a, RA3.d, RA3.e, RA3.f · Comp. específiques RA3 · Comp. clau CC, STEM

Plantejament

La Seguretat Social no és una caixa negra: funciona amb regles clares de requisits, duració i quantia. Saber llegir-les significa saber amb quant comptes si et quedes sense faena, si emmalalteixes o si t'acomien. La Unitat 7 ha explicat l'estructura del sistema, les cotitzacions d'empresa i treballador, les prestacions principals i les formes d'extinció del contracte amb les seues indemnitzacions. Ací deixes la teoria i fas números sobre casos concrets.

En parelles, resoleu quatre supòsits. En cadascun cal decidir primer **si la persona té dret** (complix el període mínim de cotització), després **quant de temps i quant cobraria**, i en els casos d'acomiadament, **quina indemnització li correspon** segons siga un acomiadament procedent, improcedent o objectiu. No és endevinar: és aplicar la taula amb cura.

“Em vaig quedar sense faena i no vaig cobrar res” sol significar “no vaig cotitzar prou” o “vaig renunciar jo”. Conèixer els requisits abans t'estalvia eixa sorpresa en el pitjor moment.

Objectius didàctics

- Comprovar si una persona reuneix el període mínim de cotització per a una prestació.
- Estimar la duració i la quantia de la prestació per desocupació.
- Reconèixer els requisits bàsics de la incapacitat temporal.
- Classificar la forma d'extinció del contracte i el seu efecte sobre el dret a prestació.
- Calcular la indemnització que correspon en cada tipus d'acomiadament.

Passos

- 1. Enquadrament (5 min).** El professor recorda la diferència entre cotitzacions d'empresa i treballador, els requisits de la prestació per desocupació (període mínim cotitzat, situació legal de

desocupació) i els dies d'indemnització segons tipus d'acomiadament.

2. **Supòsit 1 — té dret a l'atur? (10 min).** La parella comprova si la persona arriba al període mínim de cotització i si la seua situació és legal de desocupació (no és el mateix acomiadament que baixa voluntària).
3. **Supòsit 2 — duració i quantia (15 min).** Amb els mesos cotitzats, determinen la duració de l'atur segons la taula i estimen la quantia aproximada (percentatge sobre la base reguladora amb els seus topalls).
4. **Supòsit 3 — incapacitat temporal (10 min).** Decidixen si la persona complix els requisits de la incapacitat temporal per contingència comuna i qui paga cada tram.
5. **Supòsit 4 — indemnització per acomiadament (10 min).** Classifiquen l'acomiadament (procedent / improcedent / objectiu) i calculen la indemnització en dies per any de servici.
6. **Correcció comuna (5 min).** Es revisen els resultats. El professor insisteix que renunciar voluntàriament tanca la porta a l'atur.

Taula resum de referència (fotocopiable, dades didàctiques)

PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ (contributiva)

Requisit mínim: 360 dies cotitzats en els últims 6 anys + situació legal de desocupació.

Duració segons el cotitzat (orientativa):

360-539 dies cotitzats → 120 dies d'atur

540-719 dies → 180 dies

720-899 dies → 240 dies

... (a més cotitzat, més duració, topall 720 dies)

Quantia: 70 % de la base reguladora els primers

180 dies; 60 % a partir d'ací (amb topalls).

INCAPACITAT TEMPORAL (contingència comuna)

Requisit: 180 dies cotitzats en els últims 5 anys.

Dies 1-3: sense prestació; 4-20: 60 % BR; 21+: 75 % BR.

INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ (dies per any treballat)

Acomiadament disciplinari procedent ... 0 dies

Acomiadament objectiu procedent 20 dies/any
(màxim 12 mensualitats)

Acomiadament improcedent 33 dies/any
(màxim 24 mensualitats)

Fi de contracte temporal 12 dies/any

Els quatre supòsits (fotocopiables)

SUPÒSIT 1 – Sara va cotitzar 300 dies i l'acomiaden.

Té dret a la prestació per desocupació?

SUPÒSIT 2 – Iván va cotitzar 600 dies, base reguladora diària 40 €, i està en situació legal de desocupació.

Quants dies d'atur li corresponen i quina quantia aproximada els primers 180 dies?

SUPÒSIT 3 – Noa, amb 400 dies cotitzats en 3 anys, causa baixa mèdica per una malaltia comuna.

Té dret a la incapacitat temporal? Què cobra els dies 4 a 20?

SUPÒSIT 4 – Leo porta 4 anys a l'empresa amb salari de 1.500 €/mes (50 €/dia). L'acomiaden i un jutge declara l'acomiadament improcedent.

Quina indemnització li correspon?

Full de respostes

S1: Dret? Sí/No · Per què:
S2: Dies d'atur: ____ · Quantia 70 % BR: ____ €/dia
S3: Dret IT? Sí/No · Cobrament dies 4-20: ____
S4: Dies totals = anys × 33 = ____ · Import = ____ €

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Comprovació de requisits	Decidix bé si hi ha dret i per què	25 %
Duració i quantia de l'atur	Aplica la taula i calcula correctament	25 %
Incapacitat temporal	Valida requisits i trams de pagament	20 %
Càlcul d'indemnització	Classifica l'acomiadament i calcula els dies per any	30 %

Variants i extensions

- **Variant baixa voluntària.** Afegir un supòsit en què la persona dimitix i comprovar que es queda sense atur malgrat haver cotitzat.
- **Variant autònom.** Comparar l'acció protectora del règim general amb la del RETA per a un mateix perfil.
- **Connexió amb la Unitat 6.** Les cotitzacions que es van calcular a la nòmina de la Unitat 6 són les que generen estos drets.

Solució orientativa

Per al professorat: passos de la resolució de l'exercici.

- 1. S1 • Sara.** No té dret a la prestació contributiva: necessita 360 dies cotitzats en els últims 6 anys i en té 300. Pot preguntar al SEPE pel subsidi per cotització insuficient, que exigix no superar un límit de rendes.
- 2. S2 • Iván.** Amb 600 dies cotitzats li corresponen **180 dies** d'atur. Els primers 180 dies cobra el 70 % de la base reguladora: $0,70 \times 40 = \mathbf{28 \text{ € al dia}}$ (uns 840 € al mes), dins dels topalls.
- 3. S3 • Noa.** Si que té dret a la IT: en malaltia comuna es demanen 180 dies cotitzats en els últims 5 anys i en té 400. Els dies 4 a 20 cobra el **60 % de la base reguladora** (del 4 al 15, a càrrec de l'empresa).
- 4. S4 • Leo.** Acomiadament improcedent: $33 \times 4 = 132 \text{ dies} \times 50 \text{ €} = \mathbf{6.600 \text{ €}}$; el topall de 24 mensualitats (36.000 €) no s'assoleix. L'empresa pot triar entre readmetre'l o pagar-li eixa indemnització.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Currículum LOMLOE